

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5087164-06.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRENTE: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: DENISE LIMA DE ARAUJO

RECORRIDO: SELESTE REGINA ARAUJO LIMA

MEDIDA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PRAZO LEGAL ULTRAPASSADO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO à medida de urgência apresentada para que os Réus providenciem ou mantenham o tratamento oncológico da qual a autora necessita, na forma da fundamentação supra Uma vez referendada pela Sexta Turma Recursal, intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2024.

5087164-06.2024.4.02.5101

510014973971 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5087164-06.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRENTE: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: DENISE LIMA DE ARAUJO

RECORRIDO: SELESTE REGINA ARAUJO LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta pela parte autora em face da decisão de evento 17, DESPADEC1 dos autos originários que deferiu a tutela de urgência para determinar que os Réus, **no prazo de 60 (sessenta dias)** providenciem o encaminhamento da recorrente para realização de consulta em ambulatório primeira vez - COLOPROCTOLOGIA e tratamento em nosocômio público na especialidade Oncologia.

Pugna pela parcial reforma da decisão para que seja submetida ao tratamento oncológico de que necessita no prazo de 72 horas, haja vista a urgência de seu quadro clínico que pode ser complicar ainda mais se for mantido o prazo concedido na decisão *a quo*.

Contrarrazões de evento 14, CONTRAZ1.

Agravo interno em evento 15, AGR_INTERNO1.

É o relatório do necessário. Decido.

VOTO

Diante da ausência de elementos aptos a ensejar a modificação da decisão monocrática de evento 3, DESPADEC1, colaciono seus termos cuja fundamentação mantenho através do presente voto:

"In casu, o juízo a quo, ao apreciar os elementos dos autos, acertadamente concluiu pela gravidade do quadro clínico da autora e a urgência do caso e por esse motivo, deferiu a tutela provisória de urgência para que os Réus procedessem o tratamento oncológico necessário à paciente, com base nos laudos médicos acostados à exordial.

No entanto, a despeito de ter observado a extrapolação dos prazos da Lei nº 12.732/2012, já que a autora encontra-se inserida no SER desde 19/06/2024 (evento 14, PARECER1), o juízo singular concedeu um prazo de mais 60 (sessenta) dias para que os Réus providenciassem o início do tratamento da autora, prazo esse totalmente irrazoável.

Em outras palavras, se já foi e muito ultrapassado o prazo legal de 60 (sessenta) dias previsto na lei de regência, o que mostra que o Poder Público já encontra-se em mora, não faz sentido conceder-lhe mais um prazo adicional equivalente sob pena de tornar ineficaz a norma que regula o direito dos pacientes oncológicos.

Além disso, o referido prazo premiaria a própria morosidade e ineficiência dos entes federados na tutela dos pacientes oncológicos que possuem um privilégio legalmente estabelecido dado a natureza e gravidade de sua enfermidade que os faz merecer especial tutela estatal.

Desse modo, deve a decisão recorrida ser reformada para que o tratamento oncológico da autora inicie-se com a maior brevidade possível, sendo razoável o prazo de 5 (cinco) dias a contar da presente decisão."

Pois bem. Como já fundamentado, o prazo de 60 (sessenta) dias fixado pelo juízo *a quo* revela-se irrazoável, considerando que o prazo legal de 60 (sessenta) dias previsto no art. 2º da Lei nº 12.732/2012 já foi ultrapassado, caracterizando mora do Poder Público na prestação do tratamento oncológico devido.

Ademais, a manutenção de prazo adicional equivalente ao já descumprido esvazia a eficácia normativa da Lei nº 12.732/2012, que visa assegurar tratamento prioritário e célere aos pacientes oncológicos, violando o direito fundamental à saúde consagrado no art. 196 da CF/1988.

No mais, a gravidade do quadro clínico da autora e a urgência que envolve os tratamentos oncológicos demandam a fixação de prazo reduzido para o início do tratamento, sob pena de comprometer a eficácia da tutela jurisdicional e a proteção do direito à vida.

Por fim, quanto ao pedido de extinção do feito formulado pelo Município em evento 17, PET1, nada a prover, pois embora a tutela tenha sido cumprida no curso da presente medida de urgência, o pedido de eventual extinção do feito sem resolução do mérito deve ser direcionado ao juízo a quo onde o processo principal ainda tramita.

Ante o exposto, **VOTO POR CONHECER E DAR PROVIMENTO** à medida de urgência apresentada para que os Réus providenciem ou mantenham o tratamento oncológico da qual a autora necessita, na forma da fundamentação supra Uma vez referendada pela Sexta Turma Recursal, intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juizado de origem.